ORDENANZA Nº 8.059

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°. – RATIFICASE el Convenio de Colaboración entre el **COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**, representado por el Sr. Gustavo DANIELE, en carácter de Presidente y la Sra. Laura Cristina CORNAGLIA, en carácter de Secretaria; y la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA,** representada por el Sr. Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO, con fecha quince (15) de abril del año dos mil veinticuatro, que como Anexo I se adjunta y forma parte de la presente. -

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA

En la ciudad de Villa María, a los 15 días del mes de abril de 2024, entre el **COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**, representado en este acto por el Sr. Germán Gustavo DANIELLE D.N.I N° 21.789.967, y por la Sra. Laura Cristina CORNAGLIA D.N.I N°21.901.509, en su carácter de Presidente, y Secretaria, respectivamente con domicilio legal en calle corro 146 de la Ciudad de Córdoba, en adelante **"EL COLEGIO"**, por una parte; y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA** representada en este acto por el Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, D.N.I. Nº 11.395.594, en su carácter de Intendente Municipal, con domicilio en Sobral 299, de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, en adelante la **"LA MUNICIPALIDAD"**; convienen celebrar el presente acuerdo, bajo las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA – ANTECEDENTES:

- Que en el Art. 39º de la Carta Orgánica Municipal de Villa María, el Municipio reconoce a la salud como un derecho fundamental desde la concepción, y garantiza el acceso igualitario a los bienes y servicios municipales relacionados con ella.
- Que es objetivo de "LA MUNICIPALIDAD" garantizar un servicio de salud optimo, accesible, eficiente, equitativo, solidario, gratuito, implicando esto, la cobertura íntegra, y de calidad a todas las personas que lo requieran, que no tengan cobertura social.
- Que en la actualidad, no existe un sistema con cobertura de salud local exclusivamente pública y especifica a la necesidad de cada paciente, para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios a la comunidad, generando un acceso asimétrico y deficiente.
- Que en el presente, el municipio se encuentra adherido al programa Remediar, a través del cual se distribuye de forma directa los medicamentos a los centros de salud. No obstante, dicho programa ha sido reducido drásticamente por las autoridades nacionales.
- Que conforme a la problemática expuesta supra, es necesario optimizar y regularizar la provisión de medicamentos y productos sanitarios, fortaleciendo de esta manera al sistema de salud municipal.
- Que dicha iniciativa fue puesta en funcionamiento exitosamente en la ciudad de Córdoba, otorgando amplios beneficios para los vecinos de la ciudad, como asi también una significativa reducción de costos para el municipio.

- Que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba es la Institución creada por Ley N° 4771 que, desde el comienzo de su historia además del control ontológico de la profesión, es un agente natural de agrupamiento de farmacias en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.

SEGUNDA – OBJETO: Mediante el presente convenio "LAS PARTES" acuerdan llevar adelante una acción conjunta, denominada PROMED (Programa de Medicamentos), a través del establecimiento de lazos de cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente, a los efectos de posibilitar el acceso a la salud de manera íntegra, dar cumplimiento a las prescripciones médicas y adherencia a los tratamientos, por medio de la dispensa de medicamentos y productos sanitarios, con el objetivo de favorecer la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Villa María.

TERCERA - MODALIDAD: "LAS PARTES" acuerdan que la promoción de dicho plan de acción conjunta, tiene como objetivo particular fomentar la dispensa de medicamentos y productos sanitarios a pacientes sin cobertura de la seguridad social, que se encuentren con prescripción médica expedida por profesionales de la salud dependientes de LA MUNICIPALIDAD, siempre que sea a través de una Farmacia debidamente habilitada por el Ministerio de la Salud de la Provincia de Córdoba y adherida a la Red Colfacor.

CUARTA - INFORMACION: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a mantener informada de forma efectiva a las autoridades "DEL COLEGIO" el listado de profesionales habilitados para la prescripción de medicamentos o productos sanitarios.

QUINTA - PLAZO: La duración de este Convenio se pacta en el plazo de dos (2) años a partir de la suscripción del mismo. El Convenio permanecerá en vigor durante este período y se podrá prorrogar por acuerdo expreso de las partes por un nuevo plazo de 12 meses. En caso de silencio, se procederá a su renovación automática por este último plazo citado. Asimismo, el presente convenio puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes, siempre que alguna de ellas así lo efectuase, debiendo de notificar fehacientemente por escrito su intención con una antelación de treinta (30) días a la fecha de rescisión del mismo, sin que tal modo de conclusión contractual importe indemnización alguna para las partes; todo ello sin perjuicio de las obligaciones en curso de ejecución.

SEXTA - IMPLEMENTACION: "LAS PARTES" acuerdan materializar el presente programa, a través de la implementación del protocolo de actuación que como Anexo I se acompaña, formando parte integrante del mismo.

SEPTIMA - DIFUSION: LAS PARTES se comprometen a dar amplia difusión del acuerdo y las farmacias adheridas para beneficio de las mismas y las y los vecinos de la Ciudad de Villa María.

OCTAVA – DOMICILIOS ELECTRONICOS: LAS PARTES declaran como domicilio electrónico para el perfeccionamiento del presente acuerdo los siguientes dominios: por EL COLEGIO presidencia@colfacotorg.ar y por LA MUNICIPALIDAD secretariadesalud.vm@gmail.com

NOVENA – DE FORMA: "LAS PARTES" manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones derivadas del presente convenio, por lo que pondrán su mayor desempeño y diligencia a los fines del debido cumplimiento del mismo. No obstante lo expuesto, para todos los efectos legales que pudiesen derivarse del presente instrumento, "LAS PARTES" se someten a jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa María, con expresa renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponderles, constituyendo sus domicilios legales en los antes indicados.

En prueba de conformidad y aceptación se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

LAURA CRISTINA CORNAGLIA
SECRETARIA
COL. FARMACEUTICOS PROV. DE CBA.

GERMAN GUSTAVO DANIELE
PRESIDENTE
COL. FARMACEUTICOS PROV. DE CBA.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ANEXO I – PROTOCOLO DE ACTUACION

Con motivo de darle operatividad al presente acuerdo, bajo la órbita del PROMED, LAS PARTES aprueban el siguiente Protocolo de Actuación.

PRIMERA: La prescripción brindada por los profesionales de LA MUNICIPALIDAD, deberá realizarse por Receta Médica, debiendo contener todos los datos establecidos por la Ley Nacional N° 27.553 "Recetas Electrónicas o Digitales" y Decreto Reglamentario N° 98/2023, la cual deberá ser presentada por el particular ante las Farmacias que integran la red del COLEGIO.

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD al momento de confeccionar la Receta Electrónica controlará si el psicotrópico, medicamento o producto sanitario se encuentra disponible, y en caso negativo se confeccionará la receta electrónica para que sea adquirido en las Farmacias pertenecientes a la red de ColFaCor.

TERCERA: en los supuestos donde exista una faltante de psicotrópico, medicamento o producto sanitario, de manera excepcional y por un tiempo determinado LA MUNICIPALIDAD solicitará AL COLEGIO la puesta en disposición del faltante en concreto, por un tiempo determinado. La solicitud será realizada vía mail al declarado supra.

CUARTA: EL COLEGIO informará acerca de la disponibilidad en las Farmacias del medicamento, psicotrópico o producto sanitario en faltante mencionado en la cláusula tercera, aclarando de manera concreta si se trata de "Hospitalario, Genérico o Ético", en virtud de la diferencia de precios entre ellos.

QUINTA: A los fines de ejecución de las cláusulas tercera y cuarta, cabe hacer la siguiente distinción: Medicamento ético: son aquellos de primera marca u original, en los cuales el fabricante es quien establece el precio de comercialización; Medicamento genérico: es aquel vendido bajo la denominación del principio activo que incorpora, siendo

bioequivalente a la marca original; Medicamento hospitalario: es aquel que no viene con su empaquetado como los mencionados anteriormente, por lo que su precio es inferior.

SEXTA: EL COLEGIO, se compromete a ACTUALIZAR e INFORMAR a LA MUNICIPALIDAD, por medio de correo electrónico, la lista de precios de manera mensual, conforme IPC si se tratare de medicamentos "Genéricos u Hospitalarios" y si se tratare de "Medicamentos éticos" conforme la actualización de precios que establezca su fabricante, todo esto de acuerdo a la cláusula sexta del presente.

SEPTIMA: LAS PARTES acuerdan que el costo de los medicamentos, psicotrópicos o productos sanitarios dispensados bajo el régimen del presente acuerdo son afrontados en un cien por ciento (100%) por LA MUNICIPALIDAD.

OCTAVA: EL COLEGIO mantendrá actualizada la nómina de Farmacias con geolocalización habilitadas por el Ministerio de Salud de la Nación que integren la Red De Farmacias de ColFaCor.

NOVENA: EL COLEGIO emitirá las facturas y CAE correspondiente, conforme las prescripciones establecidas por AFIP, correspondientes al mes devengado y la enviará a la casilla de correo electrónica declarada por LA MUNICIPALIDAD, con un informe de las prestaciones realizadas por cada Farmacia.

DECIMA: LA MUNICIPALIDAD en plazo de treinta (30) días de la fecha de recepción de facturas realizará el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA CBU 0200922701000001008301. En caso de incumplimiento del plazo estipulado, EL COLEGIO podrá suspender la ejecución del convenio, previo aviso de siete (7) días hábiles.

DÉCIMA PRIMERA: EL COLEGIO realizará el pago correspondiente a las Farmacias, de acuerdo a la modalidad que estime conveniente, eximiendo a LA MUNICIPADAD de cualquier responsabilidad en tal sentido.

LAURA CRISTINA CORNAGLIA
SECRETARIA
COL. FARMACEUTICOS PROV. DE CBA.

GERMAN GUSTAVO DANIELE
PRESIDENTE
COL. FARMACEUTICOS PROV. DE CBA.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8059/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.04.2024 12:25:39
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.04.2024 12:32:37
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 23.04.2024 08:40:47
Email: juanpabloinglese@gmail.com